

税金から暮らしと政治が見える

△12

三木 義一

田中康夫長野県知事の住所問題がいろいろな波紋を投げかけています。田中知事は昨年九月、泰阜村に自分の住民税を納めたいと考えて、泰阜村の村長宅を住所とする転入届を出しました。ところが、実際に村に行ったのはその後も数回しかなく、普段は長野市のマンションで過ごしていたようです。

そこで、長野市は田中知事の住所は長野市にあるとして、泰阜村と協議に入ったのですが、泰阜村は①村に住民票があること②本人の居住意思が明確なこと—等を理由に村のほうで課税できると主張しています。

この協議が不調に終わり、住民基本台帳法に基づ

住民税と「住所」

くと、県知事が最終的な裁決を求めることになりました。そうすると、田中知事が自分の問題を自分で裁決するというおかしなことになるので、知事も学者からなる審査会を設置してその判断を尊重するようです。その判断結果が合理的な結論にならないと、長野市は

田中知事はどこに住む？

知事の判断を裁判で争うことになると思います。一体、どちらの言い分が正しいのでしょうか。

新聞報道で判断する限りでは、長野市の主張に分がありそうです。住民税は住所所在地の自治体が課税できます。この住所を、地方税法は一応、住民基本台帳

で判断するとしています(二項四項)。

つまり、実際に住んでいる場所の自治体が課税できるのです。住所というのは自治体に住所を有している住民票に記録されている場所ではなく、「生活の本拠」です。ですから、その人の生活の中心がどこになるのかが重要になります。

田中知事が泰阜村を応援



したいという気持ちは良いのですが、そうであるなら住民票だけではなく、実際に生活の本拠を移していなければなりません。知事は先の大型連休から、泰阜村での生活を本格化しているようですが、今年の住民税は一月一日時点の住所で判断します。

なお、応援したいという気持ちだけで課税団体を変えられるなら、自分の好きな首長のいる自治体に住民票だけ移したり、逆に、自分が嫌いな首長のいる自治体から住民票だけ移し、他の自治体に納税することが可能になり、不合理です。

とはいえ、自分の税金を納得できる行政をやっている自治体や国に納めたいという意識は大事なことです。税を私たち住民が提供するの、住民のための行政を実現してもらうために他ならないからです。

(立命館法科大学院教授)